

1500267-73.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP).

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ,

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500267-73.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500267-73.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

GIDAE LTON SANTOS NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Gidaelton Santos Nascimento, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 29 de janeiro de 2022, por volta de 20:50h, na Rua Jaguaquara, 100, Presidente Dutra, em Guarulhos, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 167 porções de cocaína, com peso líquido total de 67,7 gramas, e 120 porções de maconha, com peso líquido total de 416,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o acusado agachado próximo a um veículo, que, ao perceber a viatura, tentou fugir e dispensou uma sacola, sendo detido logo após. Em busca pessoal, com o denunciado e no interior da sacola, foram encontradas as porções de droga, além do valor de R\$112,00 em dinheiro.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia (fls. 92/98) e no dia 05 de abril de 2022 foi recebida a denúncia. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade está demonstrada pelo auto de fls. 12/13 e pelo laudo toxicológico de fls. 73/75.

Os policiais militares contaram na fase administrativa (fls. 10 e 11) e em Juízo que, em patrulhamento, avistaram o acusado agachado próximo a um veículo, que, ao avistar a viatura, tentou se evadir, mas foi detido e abordado. Acrescentaram que,

em busca pessoal, com o denunciado foram encontradas algumas porções de entorpecente e, na sacola que ele havia atirado ao solo, o restante das porções, além da quantia de R\$112,00 em espécie, ao que, indagado informalmente, negou a traficância.

Extrajudicialmente (fl. 14), o acusado negou a prática do tráfico, aduzindo que foi abordado logo após sair do banheiro do bar. Acrescentou que o entorpecente pertencia a um terceiro. Durante a audiência, mais uma vez disse que não estava a traficar. Alegou que estava no bar e, ao sair para pedir um cachorro-quente para uma senhora que possuía um carrinho, foi abordado enquanto retornava ao citado estabelecimento.

Respeitado entendimento diverso, não há como acolher o pedido da defesa. O denunciado, a cada momento que é ouvido, apresenta uma versão, e nenhuma delas encontra apoio nas provas. Se fosse verdade que o acusado estava no bar apenas jogando sinuca, poderia ter arrolado outras pessoas que ali se faziam presentes, inclusive o proprietário do estabelecimento, que compareceriam em juízo para corroborar a tese sustentada.

Os policiais não conheciam o réu, de modo que é difícil crer que, do nada, ingressaram no boteco e, quando o viram sair do banheiro, efetuaram a prisão. No local, por certo, havia mais pessoas, e essas certamente não aceitariam uma prisão tão arbitrária.

Perceba-se, no mais, que ninguém aludiu ao carrinho de cachorro-quente citado pelo acusado. Nem mesmo o réu, quando interrogado extrajudicialmente, o mencionou. Aliás, se o denunciado estava num local onde é vendida comida, não teria sentido sair na chuva para encomendar alimento.

Os policiais não conheciam o réu, e este não apresentou qualquer razão que fizesse crer que houve perseguição indevida. Sequer há alegação de que os servidores exigiram a entrega de dinheiro para não efetuarem a prisão. Diante deste panorama, não há como simplesmente afastar os seus relatos.

As versões do réu, vale o reforço, além de serem contraditórias entre si não encontram apoio em nada do que foi produzido. Sendo assim e tendo em vista a quantidade de drogas encontrada, não há como deixar de reconhecer a prática do tráfico.

O denunciado não se disse usuário, e mesmo que fosse certamente tudo aquilo que foi apreendido não se destinava ao seu consumo pessoal. Ninguém, visando apenas o uso, se proporia a sair de casa com tamanha quantidade, para assim ser confundido com um traficante.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Sendo assim, a pena-base precisa ser imposta no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dele.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes (Certidão fls. 36) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de duas espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (167 porções).

Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Acrescente-se, a respeito do tema, que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP).

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ,

em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Gidaelton Santos Nascimento à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03. O acusado trabalhava e obtinha renda. Nada indica que não pode suportar os custos gerados pelo processo. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas (fls. 12/13).

Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fls. 12/13), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.Guarulhos, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA